신청이유 보충서

사 건 : 2026카임000 주택임차권등기명령 신청
신 청 인 : ○○○
피신청인 : △△△

위 사건에 관하여 신청인은 임차목적물의 동일성과 임대차 종료 사유를 아래와 같이 보충합니다.

1. 계약 체결 경위

신청인은 2026. 00. 00. 중개보조원 000의 안내로 피신청인 소유 ○○빌 나동 2층을 임차하였습니다. 현장 2층에는 제201호부터 제207호까지 7개의 출입문이 호실 번호와 함께 표시되어 있었고, 신청인에게 안내된 공간은 출입문에 제203호로 표시된 독립 원룸이었습니다. 임대차계약서에도 목적물이 「나동 제203호」로 기재되었습니다.

2. 공부상 호실과 현장 호실의 대응관계

가. 공부(건축물대장·등기부)상 2층에는 제201호부터 제204호까지 4개 호실만 존재합니다.

나. 현장에서는 제201호부터 제207호까지 7개 호실 번호가 사용되고 있습니다.

다. 공부상 제201호가 현장에서 제201호와 제202호로 나뉘어 표시·사용되면서, 공부상 제202호는 공간의 분할 없이 그대로 현장 출입문에 제203호로 표시되었습니다.

라. 따라서 신청인이 계약한 현장 제203호는 공부상 제202호의 일부가 아니라, 공부상 제202호 전유부분 전체와 위치·구조·경계·면적이 동일한 하나의 주거공간입니다.

마. 2층 평면도(별지 2)에는 신청인이 점유하는 공간이 원룸형 "A"(202호~502호)로 표기되어 있고, 나머지 공간은 201호~501호, 203호~503호, 204호~504호로 표기되어 있어, 이 공간이 공부상 제202호임이 도면 자체로 드러납니다.

바. 위 사실은 건축물현황도(발급일 2026. 00. 00.), 등기사항전부증명서상 제202호 전유면적 000㎡와 현장 실측 면적 000㎡의 대조로 확인됩니다.

3. 다른 임차인 관련 정황

공부상 제203호에 관하여 임차권등기를 마친 다른 임차인의 방은 현장에서 제205호로 표시되어 사용되고 있습니다. 이는 호실 표시의 불일치가 신청인에게만 생긴 개별적 착오가 아니라 건물 전체의 관행적 표시 방식에서 비롯된 것임을 보여줍니다(갑 제11호증, 확보 경로 000).

4. 계속 점유

신청인은 계약 당시 위 불일치를 알지 못하였고, 2026. 2. 23.부터 현재까지 현장 제203호, 즉 공부상 제202호 전유부분 전체를 거실·주방·욕실을 포함하여 단독으로 계속 점유하고 있습니다.

5. 차임 연체액이 2기 차임액에 달한 사실

가. 월차임은 금 230,000원이고, 관리비 월 금 80,000원은 차임과 별도로 약정되었습니다.

나. 연체 차임은 2026. 00.분부터 2026. 00.분까지 4개월분 합계 금 920,000원으로, 2기 차임액 금 460,000원을 초과합니다. 위 금액에는 관리비·연체료가 포함되어 있지 않습니다.

다. 피신청인은 2026. 10. 26. 문자메시지로 2026. 10. 30.까지 미납 시 해지한다고 통지하였고, 기한이 지나 임대차는 2026. 10. 31. 종료되었습니다(갑 제4호증).

6. 경매절차에서의 표시 정정 경위

신청인은 춘천지방법원 원주지원 2026타경○○ 경매절차에서 배당요구를 마친 뒤, 목적물의 호실 표시를 정정하는 보정서와 점유공간 표시 도면을 제출하였습니다(접수일·접수번호 000). 만일 종전 보정서에 목적물이 제202호의 「일부」로 표시되어 있다면, 이는 당시 확인이 완료되지 않았던 데 따른 것이며, 최종 확인 결과에 따라 신청인은 목적물을 공부상 제202호 전유부분 전체로 정정하여 소명합니다. 경매법원에도 같은 취지의 보정서를 추가로 제출할 예정입니다(제출일 000).

7. 소명의 취지

신청인이 임차한 목적물은 공부상 나동 제202호 전유부분 전체이며, 계약서 및 현장의 「제203호」는 같은 공간을 가리키는 현장 호실 표시에 불과합니다. 따라서 임차권 등기는 공부상 나동 제202호 전유부분 전체에 관하여 이루어져야 함을 소명합니다.

2026. 11. 00.

신청인 ○○○ (서명 또는 날인)

춘천지방법원 원주지원 귀중